

СПОР ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМУЛИРОВКИ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ

Номер дела: 2-6376/2024

Суд: Московский районный суд Санкт-Петербурга

Категория спора: Трудовой спор (изменение формулировки увольнения, взыскание задолженности)

Описание дела:

Дело № 2-6376/2024 рассмотрено Московским районным судом Санкт-Петербурга.

Конфликт между истцом и ответчиком закончился увольнением истца без выплаты заработной платы, с записью в трудовой книжке о расторжении трудового договора по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (прогул).

Нормативно-правовое обоснование:

В соответствии с пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего дня).

Согласно ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Несоблюдение этого порядка влечёт признание увольнения незаконным.

В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ, при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день увольнения.

Согласно ст. 394 Трудового кодекса РФ, в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения суд может изменить формулировку основания увольнения на увольнение по собственному желанию.

Результат:

Суд признал приказ об увольнении незаконным. Изменена формулировка основания увольнения с «прогул» (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) на «собственное желание» (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). Работодатель обязан внести в трудовую книжку запись об увольнении по собственному желанию, произвести окончательный расчёт и выплатить компенсацию морального вреда.